



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL
GABINETE DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Processo: 0805296-70.2023.8.14.0301

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

RÉU: REQUERIDO: Multimarcas Administradora de Consorcios LTDA

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão de ID. 143035218.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para rediscutir matéria já decidida ou reabrir a análise de mérito.

No caso, verifica-se que a decisão atacada já apreciou embargos de declaração anteriormente opostos, não sendo possível, portanto, a interposição de “embargos de embargos”. A legislação processual não contempla tal hipótese recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e indevida perpetuação da controvérsia na mesma instância.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e constatado que a medida ora utilizada não encontra respaldo legal, a rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., por

entender que não há previsão legal para oposição de embargos de declaração contra decisão que já julgou embargos anteriores.

Por fim, considerando que já há apelação interposta e apresentadas as respectivas contrarrazões, determino à Secretaria que certifique tal circunstância e, em seguida, remeta os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com nossas estimas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 14 de agosto de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Praça Felipe Patroni, S/N, FÓRUM CÍVEL - 2º ANDAR, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66015-260